Internes Anfechtungsgutachten Feinwerk Präzisionswerkzeuge

Vergleichsfassung zur Testakte 4 IN 312/26. Die Aktennummern bezeichnen die Dateien mit entsprechendem Nummernpräfix. Maßgeblich ist das Vermögen der Tochtergesellschaft.

1 Ergebnis

Die erstrangige Grundschuld über 1.200.000 EUR und die Höchstbetragsbürgschaft über 800.000 EUR sichern Bankforderungen gegen die Karrenberg Industrieholding GmbH. § 134 InsO ist für den Teil der Sicherheiten zu prüfen, für den die Banken keinen ausgleichenden Wert gewährten. Die Akte stützt die geringe Werthaltigkeit eines internen Rückgriffs. Sie trägt aber keinen sicheren Schluss auf vollständige Unentgeltlichkeit, weil beide Sicherheiten ausdrücklich Auszahlungsvoraussetzungen für eine neue Kredittranche von 6 Mio. EUR zugunsten der Mutter waren. Die Sicherung von Altverbindlichkeiten ist davon zu trennen. Die spätere Vergleichszahlung von 545.000 EUR dokumentiert die wirtschaftliche Erledigung gegenüber der Konsortialführerin.

2 Handlungen, Empfänger und Gläubigerbenachteiligung

Dr. Sibylle Mangold ist durch den Beschluss vom 1. Mai 2026 als Verwalterin der Feinwerk Präzisionswerkzeuge GmbH bestellt (01). Für § 139 InsO ist der Eingang des Eigenantrags vom 2. März 2026 (02) zu verifizieren. Für die Grundschuld sind notarielle Bestellung, Sicherungszweckerklärung und Rechtsvollzug auseinanderzuhalten. Die Urkunde vom 15. Mai 2023 (04) und die Verwertungsanzeige (09) identifizieren das Betriebsgrundstück und den eingetragenen Rang. Ein aktueller Grundbuchauszug und der Eintragungsantrag sind für § 140 Abs. 2 InsO anzufordern. Für die Bürgschaft ist der rechtlich wirksame Erwerb durch die Banken festzustellen. 05 belegt die Erklärung vom 15. Mai und den Bankeingang am 16. Mai. Beide Vorgänge liegen nach Aktenlage innerhalb des Vierjahreszeitraums.

Die Grundschuld bindet einen andernfalls für die Tochtergläubiger verwertbaren Wert. Das Ratingmemo 08 nennt für das zuvor unbelastete Grundstück einen Beleihungswert von 1,41 Mio. EUR. Der Beleihungswert ersetzt weder den Verkehrswert noch einen Verwertungserlös. Die Bürgschaft belastet die Tochter mit einem weiteren Zahlungsanspruch und kann die Passivmasse erhöhen. Verwertung, Bürgschaftszahlung und Regress sind eigenständige Vollzugsereignisse. Aus der Anzeige 09 folgt keine bereits erfolgte Zahlung. Der nominale Höchstbetrag beider Sicherheiten ist keine Addition schon erlittener Verluste. Gegenrechte, Höchstgrenzen und Tilgung desselben Konsortialanspruchs sind zu berücksichtigen. Für § 129 InsO ist insbesondere zu vergleichen, welcher Zugriff der Tochtergläubiger auf das Grundstück und die freie Masse ohne die jeweilige Sicherheit bestünde.

3 Unentgeltlichkeit im Dreiecksverhältnis

Die Tochter schuldet die Konsortialvaluta nicht selbst (03 und 06). Sie erhielt keine Avalvergütung und ist keine Kreditnehmerin. Die Bank kann gleichwohl eine ausgleichende Gegenleistung an die Mutter erbracht haben. Ziffer 5 von 06 nennt die Grundschuld und Bürgschaft ausdrücklich als Auszahlungsvoraussetzung für Tranche B. Ziffer 9 erstreckt die Sicherheiten auch auf Tranche A, eine Prolongation und Zusammenführung von 12 Mio. EUR Altlinien. Die tatsächliche Auszahlung oder verbindliche Bereitstellung der Neutranche, ihre Kausalität zu den beiden Drittsicherheiten, der Wert der Gegenleistung und eine mögliche Teilbarkeit der Sicherungszwecke sind die Kernfragen. Der Bankeinwand eines einheitlichen Austauschgeschäfts ist anhand vollständiger Kredit- und Auszahlungsvorgänge zu würdigen. Bloßes Stehenlassen eines schon gewährten Kredits trägt die Entgeltlichkeit einer nachträglichen Drittsicherheit nach IX ZR 217/22 nicht. Die neue Tranche ist von diesem Fall zu unterscheiden. Die Bestätigung des Sanierungsgutachters und die weiteren Auszahlungsvoraussetzungen waren zusätzlich vereinbart. Der Auszug 06 belegt ihren Eintritt und die Auszahlung nicht vollständig.

Der behauptete Innenausgleich ist gesondert zu bewerten. Ein Vergütungs- oder Ausgleichsvertrag ist laut Anmerkung in 06 nicht auffindbar. Das Sanierungsgutachten 07 und das Bankmemo 08 rechnen im Verwertungsfall nur mit niedriger einstelliger Befriedigung eines Tochterregresses. Gutachten 21 schätzt rückblickend 4 bis 7 Prozent. Die darin behauptete negative Eigenkapitalquote der Holding ist mit der positiven vorläufigen Quote von 9,8 Prozent in 07 und 08 und der Kennzahlenreihe 15 abzugleichen. Bilanzwert, Krisenszenario und Verwertungsfall sind verschiedene Größen. Die geringe Rückgriffserwartung stützt das geringe Gewicht eines Innenausgleichs, entkräftet aber keine tatsächlich gewährte Neufinanzierung. Für die behaupteten Konzernvorteile sind Cash-Pool-Zugriff, Auftragszusagen, Zeitpunkte und wirtschaftlicher Wert zu konkretisieren. Fortbestehende allgemeine Konzernbeziehungen genügen nicht ohne eine zurechenbare Gegenleistung.

4 Zahlungsunfähigkeit, Vorsatz und Kenntnis

07 prognostiziert für die Mutter drohende Zahlungsunfähigkeit und möglichen Eintritt im August 2023 ohne Neutranche. Dies belegt weder bereits eingetretene Zahlungsunfähigkeit der Mutter im Mai 2023 noch eine der Tochter. Für die Tochter beginnt der verfügbare Status 14 im Januar 2025. Er zeigt am 30. April 2025 239.000 EUR Unterdeckung (11,22 Prozent) und Ende Januar 2026 1.998.000 EUR (63,89 Prozent). Der Eigenantrag 02 nennt den 9. Februar 2026. Die Dauer und Größenordnung stützen eine frühere Krise der Tochter, deren exakter Eintritt aus Monatswerten ohne Fälligkeits- und Zuflussabgleich offenbleibt. Für die Sicherheitenbestellung 2023 liegt kein tagesbezogener Status der Tochter vor.

§ 134 verlangt weder eingetretene Zahlungsunfähigkeit noch Benachteiligungsvorsatz oder Empfängerkenntnis. Für § 133 Abs. 1 und 2 sind Vorsatz der Tochterleitung und Bankkenntnis im Mai 2023 getrennt zu beweisen. Gegen die Tochter spricht die bewusste Belastung ihres Kernvermögens ohne gesicherten Ausgleich. Für sie sprechen das konkrete Sanierungsgutachten und die erwartete zusätzliche Finanzierung. Kenntnis des Tochtergeschäftsführers von internen Mutterdaten ist zu belegen. 08 beweist Bankwissen über die Mutterkrise und den schwachen Regress. Daraus folgt keine Kenntnis eines Benachteiligungsvorsatzes der Tochter. Sattelmaier erklärt in 22, dass er die fehlende Zusage zusätzlichen Kapitals der Bank nicht in der heutigen Deutlichkeit mitteilte. Das Gutachten 21 und der spätere Ausfall dürfen nicht rückdatiert werden. Für die Sicherung ist § 133 Abs. 2 mit Vierjahresfrist zu prüfen. Bei kongruenter Sicherung verlangt die Kenntnisvermutung nach Abs. 3 Satz 1 eingetretene Zahlungsunfähigkeit. Für diese Route reichen die bisher belegten Tatsachen nicht aus.

5 Anspruchsform und wirtschaftlicher Abschluss

Gegen die formelle Inhaberin bzw. die nach dem Konsortialvertrag Berechtigten kommen Rückgewähr der Grundschuld, Freigabe der Bürgschaft und, soweit bereits vereinnahmt, Auskehr von Erlösen nach § 143 InsO in Betracht. Die genaue Anspruchsform ist aus Grundbuch, Sicherungszweckerklärung, Bürgschaft und tatsächlichem Vollzug herzuleiten. Vor Zahlungsklage sind Titel, Eintragung, sechsmonatige Kündigungsfrist der Sicherungsgrundschuld nach § 1193 BGB und behauptete Valutierung zu prüfen. Die Sechswochenforderung in 09 bestimmt die gesetzliche Fälligkeit nicht. Bei Berufung auf § 143 Abs. 2 sind bestehender Sicherungsvorteil und Kenntnis der Gläubigerbenachteiligung separat zu prüfen. Bei Kenntnis und Entstehung 2026 endet die Regelverjährung vorbehaltlich Hemmung am 31. Dezember 2029. Geldzinsen setzen Verzug oder Rechtshängigkeit voraus.

Die Beweiskette beginnt bei der vollständigen Bank- und Grundbuchakte, der tatsächlichen Tranchenabrechnung und der Regressvereinbarung. Sattelmaier und die zuständigen Bankmitarbeiter sind über konkrete Informationen und Geldflüsse zu hören. Der fiktive Vergleich 24 nennt 545.000 EUR bei drei nominell gleichen Raten zu 181.666,67 EUR. Die Ratenangabe ergibt einen Cent mehr als die Gesamtsumme und ist mit der Schlussrate abzugleichen. 25 bestätigt den vollständigen Eingang von 545.000 EUR am 14. Mai 2027. Die dort erwähnte Entscheidung, die Konsortin nicht zu verfolgen, ist eine dokumentierte Auswahlentscheidung. Sie ersetzt keine Prüfung ihrer rechtlichen Inhaberschaft oder ihres etwaigen Vorteils.

6 Rechtsquellen

Amtliche Insolvenzordnung, §§ 17, 129, 133, 134, 139, 140, 143 und 146, und § 1193 BGB. BGH, Urteil vom 19. September 2024 – IX ZR 217/22, ECLI:DE:BGH:2024:190924UIXZR217.22.0, Rn. 16 bis 25, zu Drittleistung, Altfinanzierung und Teilanfechtung. Amtlicher Volltext.